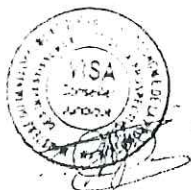


MINISTRE DU DEVELOPPEMENT DURABLE,
DE L'ECONOMIE, DE LA PROMOTION DES
INVESTISSEMENTS ET DE LA PROSPECTIVE

CABINET DU MINISTRE



Arrêté n° 0015 /MDDEPIP/CAB/DGDDI
portant réglementation des contrôles douaniers

**Le Ministre du Développement Durable,
de l'Economie, de la Promotion des Investissements et de la
Prospective ;**

Vu la Constitution ;

Vu l'Acte n°8/65-UDEAC-37 du 14 décembre 1965 portant code des douanes de l'Union
Douanière et Economique de l'Afrique Centrale (UDEAC), ensemble les textes modificatifs et
d'application subséquents ;

Vu le décret n° 0332/PR/MEEDD du 28 février 2013 portant attributions et organisation du
Ministère de l'Economie de l'Emploi et du Développement Durable, ensemble les textes modificatifs
subséquents ;

Vu le décret n° 000152/PR/MEFBP du 03 février 2006 portant attributions et organisation de la
Direction Générale des Douanes et Droits Indirects ;

Vu le décret n°0487/PR/PM du 11 septembre 2015 fixant la composition du Gouvernement de la
République ;

Vu le décret n° 0489/PR/PM du 12 septembre 2015 portant remaniement du Gouvernement de la
République ;

Vu l'arrêté n° 0009/MEPIP/CAB/DGDDI du 7 avril 2015 portant intégration du scanner à
conteneur dans les contrôles douaniers ;

Vu les nécessités de service;

Arrête

Article 1 : Le présent arrêté a pour objet de préciser le cadre et les modalités d'exercice des
contrôles au sein de l'Administration des Douanes et Droits Indirects.

Article 2 : Il existe trois types de contrôles douaniers :



- Les contrôles immédiats ou contrôles de première ligne ;
- les contrôles après dédouanement
- les contrôles de surveillance douanière.

Article 3 : Les contrôles douaniers s'exercent sur les activités de toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées par des opérations relevant de la compétence de l'Administration des Douanes.

Chapitre I : Définitions

Article 4 : Au sens du présent arrêté, on entend par :

– **Déclaration en douane :** l'acte juridique par lequel le déclarant assigne, dans les formes et modalités prescrites, un régime douanier aux marchandises qu'il importe ou qu'il exporte et s'engage, sous les peines de droit, à accomplir toutes les obligations découlant de ce régime;

– **Contrôle :** tout acte de vérification des déclarations, des documents devant couvrir la détention et la circulation des marchandises dans le rayon des douanes ou en dehors, des documents de gestion des entreprises et autres écritures, toutes enquêtes administratives, audits et autres actes similaires accomplis par l'Administration des Douanes dans le but de s'assurer du respect de la réglementation douanière;

– **Contrôle immédiat :** un examen de forme et de fond de la déclaration en détail et des pièces qui y sont annexées (contrôle documentaire) et, le cas échéant, une vérification physique des marchandises (visite), conformément aux dispositions du Code des douanes et aux orientations du système de gestion des risques en vigueur au sein de l'Administration des douanes et droits indirects;

* **Contrôle après dédouanement :** toute vérification des déclarations, des documents de gestion des entreprises et autres écritures, toutes enquêtes administratives et autres actes similaires accomplis par l'Administration des Douanes après la mainlevée des marchandises ;

* **Contrôle différé :** un examen effectué dans les locaux de l'Administration, des déclarations en douane et de leurs pièces jointes, après mainlevée des marchandises donnée par les agents chargés des opérations de dédouanement ;

* **Contrôle en entreprise :** un contrôle après dédouanement effectué au sein des entreprises pour la vérification approfondie de leurs opérations douanières au cours d'une période donnée, y compris le contrôle de la destination privilégiée.

* **Contrôle de la destination privilégiée :** un contrôle visant à s'assurer que les marchandises ayant bénéficié d'un régime particulier ont été livrées à la bonne destination et qu'elles sont exclusivement utilisées par le bénéficiaire aux fins pour lesquelles le régime a été accordé;

* **Contrôle inopiné** : un contrôle en entreprise sans information préalable de la personne contrôlée ;

* **Contrôle des échéanciers des régimes suspensifs** : un contrôle visant à s'assurer que les délais accordés aux bénéficiaires des régimes suspensifs ne sont pas dépassés ;

* **Police du manifeste** : un contrôle visant à s'assurer que les marchandises manifestées ont été régulièrement dédouanées et que toutes les lignes de manifeste sont apurées ;

* **Surveillance douanière** : ensemble des activités destinées à s'assurer de la conformité de la circulation des voyageurs et de leurs bagages (contrôles d'identité, contrôle des mouvements de capitaux et des biens culturels, contrôle des espèces protégées, lutte contre le trafic des stupéfiants, des armes et des explosifs ou contre tout autre trafic illicite), des marchandises en mouvement et des moyens de transport aux points de passage portuaires, routiers, ferroviaires et aéroportuaires, ainsi qu'à tout autre point désigné par les autorités compétentes pour la recherche de la fraude;

* **Gestion des risques** : activités coordonnées des administrations visant à identifier, orienter et contrôler les risques ;

* **Mainlevée d'une marchandise** : l'acte par lequel les autorités douanières permettent à une personne de disposer de marchandises qui ont fait l'objet d'un dédouanement ou d'une saisie ;

- **Marchandise** : tout bien matériel, objet d'importation ou d'exportation ;
- **Redevable**, toute personne qui a une obligation fiscale ou douanière vis-à-vis de l'administration ;
- **Réglementation douanière**, l'ensemble des prescriptions, normes et obligations légales et réglementaires en vigueur en matière douanière ;
- **système de scanning**, ensemble d'éléments techniques (machines et logiciels) permettant d'inspecter les marchandises à l'aide de "rayons X" et d'en conserver les images, sans intrusion dans l'emballage ou le moyen de transport.

Chapitre II : Initiative et exercice des contrôles douaniers

Section 1 : Initiative des contrôles douaniers

Article 5 : Sous réserve de décisions émanant de l'autorité supérieure, l'initiative des contrôles douaniers relève des services compétents, c'est à dire :

* pour le contrôle immédiat, des bureaux des douanes dans les limites de leur compétence territoriale ; 

- pour le contrôle différé, des Unités de Contrôle Différé des Directions Régionales dans les limites de leur compétence territoriale ;

- pour le contrôle en entreprise, des Services de la Direction des Enquêtes Douanières et du Contentieux sur toute l'étendue du territoire;

* - pour la surveillance, des services de surveillance des Directions Régionales dans les limites de leur compétence territoriale ;

- pour le contrôle de la destination privilégiée, des services chargés des contrôles en entreprises;

- pour le contrôle des échéanciers des régimes suspensifs, des sections chargées des régimes suspensifs au sein des bureaux centraux; 

* - pour la police du manifeste, de la structure dédiée, désignée par le chef du bureau de dédouanement. 

Section 2 : Exercice des contrôles douaniers

Sous- section 1 : Dispositions relatives aux modalités du contrôle

Paragraphe 1: Contrôles immédiats

Article 6 : Les contrôles immédiats consistent en un examen de la déclaration en détail et des pièces qui lui sont annexées. Ils comprennent la vérification documentaire de forme et de fond, ainsi qu'éventuellement la vérification physique.

Article 7 : Les contrôles immédiats relèvent de la compétence exclusive des Bureaux centraux. Seuls les agents qui y sont affectés sont chargés des contrôles de première ligne.

Cependant, lorsque les circonstances l'exigent et à la demande formelle des chefs de bureaux, les agents de bureaux peuvent se faire assister par les agents des services de surveillance.

Article 8 : Les contrôles immédiats doivent être effectués dans les magasins et aires de dédouanement, sauf accord écrit et justifié du chef de bureau ou de l'autorité supérieure. 

Article 9 : Les contrôles immédiats sont réalisés avec célérité afin de ne pas retarder le dédouanement des marchandises. Ils ne peuvent excéder un délai de quarante huit (48) heures ouvrables à compter du dépôt physique de la déclaration en détail auprès de l'inspecteur vérificateur.

Toutefois, ce délai est majoré de la durée nécessaire à une vérification physique de la marchandise devant s'effectuer hors des magasins et aires de dédouanement. Ce délai ne peut excéder vingt quatre (24) heures ouvrables.

Article 10 : Les contrôles immédiats sont programmés et exécutés conformément au processus de gestion des risques en vigueur au sein de l'Administration des Douanes et Droits Indirects.

A cet égard et sauf instructions contraires formelles de la hiérarchie, les déclarations non sélectionnées pour une vérification approfondie font l'objet d'une mainlevée automatique.

Article 11 : Conformément à l'arrêté n°0009/MEPIP/CAB/DGDDI susvisé portant intégration du scanner à conteneur dans les contrôles douaniers, toutes les informations relatives aux marchandises importées par les bureaux dotés d'un scanner à conteneur sont stockées dans la base de données du système de scanning.

Les images sont analysées et les plus suspectes peuvent entraîner la vérification physique des marchandises concernées.

Article 12 : Le passage d'une marchandise au scanner ne la dispense pas de tout autre contrôle.

Article 13 : La mainlevée de la marchandise donnée par l'inspecteur le dessaisit automatiquement du dossier.

Si, après la mainlevée des marchandises, un doute naît ou subsiste dans l'esprit de l'inspecteur vérificateur, celui-ci n'aura plus accès au dossier et se contentera de signifier cette situation à son chef de bureau qui se chargera de transmettre l'information au responsable du service du contrôle différé.

Article 14 : Les contestations sur les énonciations de la déclaration en détail se font conformément aux dispositions du Code des Douanes.

Article 15 : Le contrôle des échéanciers des régimes suspensifs est géré automatiquement à l'aide du système informatique des douanes.

A cet égard, quinze (15) jours avant l'échéance, le système informatique des douanes rappelle aux bénéficiaires des régimes suspensifs ou à leurs déclarants les échéances de leurs acquits-à caution.

Pour les bureaux non informatisés, le contrôle des échéanciers est effectué manuellement.

Article 16 : Dans le cas où les engagements souscrits ne sont pas respectés, des procès-verbaux de constat sont rédigés et la procédure contentieuse lancée par les agents chargés du suivi des régimes suspensifs qui doivent, en fin de compte, s'assurer de l'apurement effectif de la déclaration de régime suspensif.

Article 17 : La police du manifeste est effectuée par le service compétent.

En cas de non apurement de ligne de manifeste et de non présence physique de la marchandise dans les magasins et aires de dédouanement, voire au dépôt douane, un compte-rendu écrit est fait au service compétent qui se chargera de convoquer les personnes physiques ou morales intéressées par l'opération afin d'éclaircir la situation et, éventuellement, d'ouvrir des suites contentieuses à partir d'un procès-verbal de constat.



Article 18 : Les déclarations concernant des marchandises pour lesquelles la mainlevée a été donnée par l'inspecteur de visite sont, sans délais, stockées aux archives et sont immédiatement disponibles pour toutes les catégories de contrôles.

Article 19 : Dans le but d'alimenter le système de gestion des risques, toutes les infractions relevées lors des contrôles de première ligne sont immédiatement transmises au service compétent.

Paragraphe 2: Les contrôles après-dédouanement

Article 20 : Le contrôle après dédouanement peut prendre la forme de contrôle différé ou de contrôle en entreprise.

Sous-paragraphe 1 : Contrôle différé

Article 21 : Le contrôle différé relève exclusivement des structures dédiées.

Article 22 : Les contrôles différés sont exécutés conformément au processus de gestion des risques en vigueur au sein de l'Administration des Douanes et Droits Indirects.

A cet égard et sauf instructions contraires formelles de la hiérarchie, les déclarations non contrôlées au terme d'un délai de six (6) mois ne pourront plus être vérifiées que dans le cadre d'un contrôle en entreprise.

Article 23 : En cas de découverte, pendant cette période de six (6) mois, d'une infraction susceptible d'avoir été commise sur une plus longue période, le contrôle sera remonté dans le temps sans dépasser la période légale de prescription.

Article 24 : Lorsque des contrôles différés sont effectués sur la base de renseignements transmis par les Bureaux Centraux, mention doit en être faite au travers de la fiche de renseignement sur la fraude ;

Article 25 : A l'occasion du contrôle différé, les constatations effectuées par les agents des douanes sont consignées dans un procès verbal de constat, conformément au Code des douanes.

Article 26 : A l'issue de la notification du constat, celui-ci dispose d'un délai de quinze jours (15) jours ouvrables pour accepter ou formuler des avis et observations.

Article 27 : Lorsque la personne contrôlée reconnaît les infractions relevées dans les procès-verbaux, le service procède au recouvrement suivant la procédure en vigueur.

Article 28 : En cas de contestation motivée de la reconnaissance du service par la personne contrôlée, le dossier contentieux, accompagné d'un rapport, est transmis à l'autorité compétente pour les suites utiles.

Article 29 : Si, à l'issue des délais indiqués à l'article 26 du présent arrêté, le redevable ne répond pas à la convocation du service des douanes, une nouvelle convocation lui est adressée dans les mêmes délais.

Au terme de cette deuxième convocation et en l'absence de réaction de la personne contrôlée, le service rédige un procès verbal qu'il transmet à l'autorité hiérarchique pour les suites utiles.

Sous-Paragraphe 2: Contrôle en entreprise

Article 30 : Le contrôle en entreprise est exécuté suite à un ordre de mission, dûment signé par le Directeur Général des Douanes sur proposition du Directeur des Enquêtes Douanières.

L'ordre de mission précise notamment :

- les noms et prénoms des agents commis à la mission de contrôle en entreprise ;
- la dénomination et le numéro d'identification fiscale (NIF) de l'entreprise à contrôler ;
- les dispositions légales en vertu desquelles il est délivré ;
- l'objet du contrôle et la période de contrôle.

Article 31 : Le contrôle est exécuté par au moins deux (2) agents des douanes du service chargé des contrôles en entreprise, munis de leurs commissions d'emploi.

Cependant, lorsque les circonstances l'exigent et à la demande formelle du Directeur Général des Douanes, ces agents peuvent se faire assister par les agents des services de surveillance, notamment dans des actions de lutte contre la fraude et les trafics illicites.

Article 32 : A l'exception du contrôle inopiné, le contrôle en entreprise débute par la remise à la personne contrôlée, d'un avis de contrôle contre décharge, au moins dix (10) jours ouvrables avant la date prévue pour le contrôle.

A sa demande, la personne contrôlée peut bénéficier d'un report de la date de vérification. Ce report doit être motivé et ne peut excéder quinze (15) jours.

Article 33 : Le contrôle en entreprise s'exerce au siège de la société ou de son principal établissement. Il peut aussi s'effectuer dans les locaux professionnels des personnes physiques ou morales, directement ou indirectement liées à la personne contrôlée.

Article 34 : Le contrôle en entreprise porte sur la vérification générale de l'entreprise, notamment sur l'ensemble des déclarations, des écritures commerciales, des registres, des documents

comptables, des pièces justificatives s'y rattachant et sur tous autres documents susceptibles d'éclairer le contrôle, de même que sur les stocks de marchandises qu'elle pourrait détenir.

Article 35 : Les contrôles après dédouanement s'appuient sur le droit de communication conféré par l'article 76 du code des douanes CEMAC.

A ce titre et sous réserve de la protection des données à caractère biométrique, les services de contrôle après dédouanement disposent d'un droit de réquisition et de saisie de tous documents intéressant le service, y compris ceux issus d'un système informatique sans qu'il ne puisse leur être opposé le secret professionnel.

Tous actes, notamment l'audition, la saisie de documents, les prélèvements d'échantillons, la mise en œuvre des mesures de sûreté ou de garantie, accomplis par les agents des douanes dans le cadre du contrôle en entreprise donnent lieu à la rédaction d'un procès-verbal.

Article 36 : La clôture du contrôle en entreprise donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal de constat, y compris dans le cas où aucune infraction à la réglementation douanière n'a été relevée.

Article 37 : Un contrôle en entreprise peut être repris lorsque la vérification commencée n'est pas menée à son terme pour cause de suspension, soit à l'initiative de l'Administration, soit à la suite d'une demande motivée de la personne contrôlée, ou en cas de force majeure. Cette suspension interrompt le décompte du délai du contrôle.

En dehors de ce cas, le contrôle en entreprise ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois (3) mois renouvelables une seule fois.

Sous-Paragraphe 3 : Les contrôles de surveillance douanière

Article 38 : Les contrôles de surveillance douanière sont programmés par les responsables d'unités de surveillance désignés par la hiérarchie. Ils peuvent être fixes ou mobiles.

Article 39 : Les contrôles de surveillance sont exécutés par au moins deux (2) agents des douanes munis de leurs commissions d'emploi et formellement désignés dans un acte de cotation.

L'acte délivré précise notamment :

- les noms et prénoms des agents commis à la mission de surveillance ;
- la nature et la durée des tâches de surveillance à accomplir.

Article 40 : Les agents des services de surveillance sont également chargés des escortes de marchandises qui demeurent sous la surveillance de la douane. Ils peuvent, par ailleurs, être mobilisés, à la demande d'autres services, pour effectuer des tâches précisées dans la réquisition.

Article 41 : En cas de constatation d'infraction, les agents de surveillance peuvent procéder à des saisies après en avoir dressé procès-verbal conformément au code des douanes.

La procédure contentieuse, de la constatation des infractions jusqu'au paiement des droits et taxes ainsi que des pénalités, est celle prévue par le code des douanes.

Sous-section 2 : Pouvoirs, droits, obligations et sanctions

Paragraphe 1 : Pouvoirs, obligations et sanctions des agents des douanes

Article 42 : Les agents des douanes commis au contrôle disposent des pouvoirs prévus par le code des douanes CEMAC.

Par ailleurs, les agents des douanes ont le droit, pour les besoins de contrôle, d'utiliser les images scannées stockées dans le système de scanning.

Article 43 : Les agents des douanes chargés des contrôles sont soumis au strict respect des lois et règlements en vigueur, notamment les règles d'éthique et de déontologie de la profession douanière.

Article 44 : Avant de procéder à tout contrôle, les agents des douanes, munis de leur commission d'emploi ou de leur carte professionnelle, déclinent leur identité, indiquent au redevable l'objet du contrôle et présentent un calendrier de travail.

Article 45 : Les agents des douanes sont astreints, lors du contrôle, au respect du secret professionnel.

Les documents, pièces et informations recueillis dans le cadre de ce contrôle sont confidentiels. Ils ne peuvent être divulgués ou publiés, sauf dans les cas prévus par la loi.

Article 46 : Les contrôles doivent être exécutés dans les conditions qui garantissent le fonctionnement régulier des entreprises contrôlées.

Article 47 : Il est interdit aux agents des douanes de s'immiscer dans la gestion de l'entreprise contrôlée.

Article 48 : Les agents des douanes en charge du contrôle sont tenus d'exécuter leurs tâches de contrôle dans les délais prévus.

Article 49 : Tout agent des Douanes, coupable de manquements aux obligations légales ou aux règles de déontologie découlant de son serment, s'expose à des sanctions disciplinaires, sans préjudice des poursuites judiciaires éventuelles.

Paragraphe 2 : Droits, obligations et sanctions de la personne contrôlée



Article 50 : Lors des contrôles, la personne contrôlée peut se faire assister d'un conseil qualifié (commissionnaire en douane agréé, expert en douane agréé, conseil juridique, avocat), à l'exclusion de toute autre personne physique ou morale.

En tout état de cause, l'absence du conseil ne saurait être un motif de sursis du contrôle.

Article 51 : Au cours du contrôle, la personne contrôlée peut faire valoir les avis et observations qui lui paraissent nécessaires.

Article 52 : La personne contrôlée est tenue de coopérer aux contrôles. Elle doit, en outre:

- mettre à la disposition des agents chargés du contrôle un cadre approprié, notamment un local équipé de mobiliers et d'alimentation électrique ;
- procurer aux agents des douanes les équipements de protection et de sécurité requis ;
- faciliter, le cas échéant, les visites des marchandises, installations, dépôts et entrepôts ;
- fournir les échantillons demandés.

Article 53 : la personne contrôlée ou son représentant a l'obligation de communiquer aux agents des douanes, avec diligence, tous les documents et pièces exigés dans le cadre du contrôle, quels que soient leurs supports, physique ou numérique.

En outre, si les agents des douanes en font la demande, le redevable a l'obligation de communiquer toutes les informations relatives aux marchandises ayant un lien avec le contrôle et le lieu de détention de celles-ci.

Article 54 : Le refus de communication de pièces est constitutif d'une contravention de première classe visée à l'article 397 du code des douanes, sans préjudice des astreintes prévues à l'article 416 du même code.

Article 55 : Le droit de recours de la personne contrôlée face à une décision de l'administration des douanes est garanti par les textes en vigueur.

A cet égard et sous réserve que le recours soit présenté conformément à la procédure en vigueur, la personne contrôlée a le droit de porter la contestation devant l'organe chargé des litiges douaniers.

Dans ce cas, l'Administration des Douanes peut prendre des mesures administratives pour garantir les intérêts du Trésor public.

Chapitre IV : Dispositions diverses et finales

Article 56 : L'extinction des droits de poursuite et de répression a lieu conformément aux articles 327 à 333 du code des douanes.

A cet égard, la reprise d'un contrôle pour une infraction ayant fait l'objet de transaction est interdite, sauf si, avant la période de prescription, le service découvre de nouvelles informations sur les éléments contrôlés ou sur d'autres éléments n'ayant pas fait l'objet de contrôle antérieurement.

En conséquence, la personne doublement contrôlée a le droit de s'opposer au nouveau contrôle sur les mêmes faits déjà sanctionnés.

Article 57 : Les droits et taxes compromis ou éludés, ainsi que les sommes dues au titre des amendes et confiscations douanières sont recouvrées selon la procédure légale en vigueur.

Article 58 : Le Directeur Général des Douanes et Droits Indirects est chargé de l'application du présent arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 11 MARS 2016

Le Ministre



Régis IMMONGAULT